

한 국 관 광 공 사 감 사

개선 · 주의요구

감 사 명 : 2018년 일상감사 이행실태 특정감사

제 목 : 관광사진 공모전 심사결과 보고 관련 업무처리 미흡

관계부서 : ★★★★★팀

내 용

1. 업무개요

공사는 1973년부터 매년(2018년 46회를 맞음) 대한민국 관광사진 공모전(이하 '관광사진 공모전'이라 한다)을 개최하고 있고, 관광사진 공모전은 100점 내외의 수상작을 선정하여 대통령상, 문화체육관광부장관상, 공사 사장상과 상금 등을 수여하는 공사의 대표적 대외공모사업이라 할 수 있으며, ★★★★★팀은 감사대상기간 동안 관광사진 공모전 사업을 담당하였다.

2. 관계법규 및 판단기준

『공공감사에 관한 법률』 제22조 및 같은 법 시행령 제13조에 따르면, 자체감사 기구가 소속된 기관의 주요 정책 등을 집행하는 부서의 장은 주요 정책의 집행업무, 계약업무, 예산관리 업무, 그 밖에 감사기구의 장이 필요하다고 인정하는 업무의 수행에 앞서 감사기구의 장에게 일상감사를 의뢰하여야 한다.

그리고, 공사 『감사직무규정』 제21조 제1항 및 [별표 3]³⁾에는 일상감사의 대상

3) 「감사직무규정」 제21조에 의한 일상감사의 범위

1. 정관 및 규정의 제정, 개정, 폐지에 관한 사항(단, 단순 조문·자구 수정의 정리 등 경미한 사항은 제외)

- 이하 중간 생략 -

19. 각종 대외공모 심사 및 평가 결과보고에 관한 사항('17.7.20. 개정전 : 각종 대외공모전 심사 결과보고에 관한 사항)

20. 기타 상임감사가 필요하다고 인정하는 사항

이 되는 업무 범위가 규정되어 있고, 위 [별표 3] 일상감사의 범위 중 제19호에 의하면 각종 대외공모 심사 및 평가 결과보고에 관한 사항은 일상감사의 대상이 된다. 한편, 같은 규정 제22조 제1항에 따르면 일상감사의 회부 시기는 결재경로에 지정된 제 결재자와 협조자의 결재를 득한 후 최종 결재권자 결재 전에 하도록 되어 있다.

또한, 공사 「문서규정」 제3조에서, ‘기안문’은 업무처리를 하기 위하여 문안을 작성하여 소정의 결재를 받은 문서라고 정의하고 있으며, 같은 규정 제7조 및 제31조에서 “당해 문서에 대한 결재가 있음으로써 성립”하고, “기안문은 당해 결재권자의 결재를 받아야 한다”고 정하고 있으므로, 부서에서 사업을 추진할 때에는 기안문을 작성하여 결재권자의 결재를 받은 후에 승인된 기안문에 의거하여 사업을 실행하여야 한다.

한편, ‘대외공모’사업은 대외에 공개적인 방식으로 사업의 목적에 부합하는 참여자 내지는 목적물(이하 ‘참여자’라 한다)을 모집하고, 참여자 중에 사업의 목적을 달성하는데 가장 적합한 자를 선정하여 지원이나 포상 등의 혜택을 제공하는 사업으로, 대외공모를 시행할 때에 기안문을 작성하여 결재권자로부터 결재를 받아야 함은 물론이고 공모 심사결과가 대외에 발표된 이후에는 결재 및 일상감사 과정에서 문제점을 발견하더라도 이에 대한 시정이 어렵고, 시정하여 그 결과를 재발표한다고 하더라도 공사 사업에 대한 신뢰도가 추락하는 등의 문제점이 있으므로, 수혜 대상자(수상자)의 최종 결정에 대해서도 일상감사 회부 및 결재권자의 결재를 득한 후 대외에 그 결과를 공표함이 마땅하다.

3. 점검결과 확인된 문제

★★★★팀은 2015~2017년 관광사진 공모전 사업을 담당하여 시행했는데, 2015년에는 '15.8.17. 제43회 관광사진 공모전 심사결과를 보도자료 등을 통해 대외에 발표하고, 그 이후인 8월 19일에 심사결과보고 내부결재[관련문서 ★★★★★팀-394(2015.08.19)호]를 일상감사에 회부하지 않은 채 진행했으며, 2016년에는 '16.8.26. 제44회 관광사진 공모전 심사결과를 대외에 발표하고 그 이후인 8월 31일에 심사결과보고 내부결재[관련문서 ★★★★★팀-372(2016.08.31)호]를 일상감사에 회부하지 않고 진행했다. 이어 2017년에도 제45회 관광사진 공모전 심사결과를 대외에 발표('17.8.25)하고 난 후인 9월 4일 심사결과보고 내부결재[관련문서 ★★★★★팀-460(2017.09.04)호]를 진행하였다.

그 결과, 사업의 목적 달성을 위한 결재권자의 집행의사를 정하고, 다수 결재자의 검토를 통해 사전에 문제점을 해소하는 내부결재의 기능이 약화되었을 뿐만 아니라, 행정적 낭비요인과 법규 위반 등을 사전에 예방함으로써 감사의 실효성을 확보하고, 행정의 신뢰성을 제고하려는 일상감사의 목적을 저해하였다.

관계부서 의견 및 검토의견

★★★★팀에서는 심사결과의 대외발표 전에 전결권자의 결재를 받지 않고 구두 보고 하였고, 수상자의 결격여부에 대한 외부의 이견제기에 대비하여 심사결과 발표 후 유예기간을 두고 내부결재를 받았다고 답변하였다.

그러나, 심사결과에 대한 유예기간을 두려고 했다면 이를 공모사업 추진계획에 포함하여 공식적으로 대외의견을 수렴한 후 그 결과를 정리해 내부결재를 진행함이 타당하다. 만약 공식적인 유예기간을 두어 진행하는 것이 아니라면 공모

심사결과가 대외에 발표된 이후에는 내부결재 및 일상감사 과정에서 문제점을 발견하더라도 시정이 어렵고, 시정하여 그 결과를 재발표한다고 하더라도 공사 사업에 대한 신뢰도가 추락하는 등의 문제점이 있으므로, 일상감사와 내부결재를 통해 내부검토를 마친 후 공모 결과를 대외에 발표해야 하고, 만약 그 이후에도 외부에서 이견 제기가 있다면 그 때는 제시된 의견의 적정성을 검토해 의견이 적정하다면, 정정된 결과를 다시 내부결재를 통해 재확정하여 대외에 발표하는 절차로 진행함이 마땅하다. 따라서, 공모결과에 대한 내부결재 전에 대외에 공모결과를 발표한 ★★★★★팀의 업무처리가 정당했다고 인정하기 어렵다.

한편, ★★★★★팀에서는 관광사진 공모전 심사결과의 대외 발표 업무처리 절차의 개선 필요성에 대해 인정하고, 이를 개선하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

① 한국관광공사 사장은 관광사진 공모전 심사결과에 대하여 일상감사 회부를 포함해 내부결재가 완료된 이후에 공모 결과를 대외에 발표하도록 업무처리 절차를 개선하시고, (개선)

② 일상감사 회부를 포함한 내부결재 절차 이전에 공모 결과를 대외에 공표하여 내부결재와 일상감사의 기능과 실효성을 저해하였을 뿐만 아니라, 2회 이상 반복적으로 일상감사를 미수감한 관련자에게는 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)